

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 1편 -

직무윤리

(5문항)

65

51

금융투자업규정상 이해상충의 발생사례로서 과당매매를 판단하는 요소를 모두 묶은 것은?

- 가. 일반투자자가 부담하는 수수료의 총액
- 나. 일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지의 여부
- 다. 일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지의 여부
- 라. 개별 매매거래시 권유내용의 타당성여부

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다, 라
- ③ 나, 다, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

66

정답: ④ 해설: 모두 해당된다.

[주의] 거래기간 동안 해당 계좌의 손익달성 여부도 과당매매의 판단요소가 된다→X
(높은 수익률을 달성했다고 해서 과당매매 행위가 면책되는 것이 아니다)

✓ 과당매매

※ 금융소비자와 이해상충이 발생하는 사례 (2025 기본서 3권, p27 인용)

금융투자업자와 금융소비자 사이에 대표적으로 발생하는 이해상충의 사례 중 하나는 과당매매이다. 금융투자중개업자의 경우 금융소비자로부터 보다 많은 수수료 수입을 창출해야 하는 반면, 금융소비자는 보다 저렴한 수수료를 부담하기를 원하는 경우가 많다. 이때 금융투자중개업자에 속하는 임직원이 회사 또는 자신의 영업실적을 증대시키기 위해 금융소비자의 투자경험 등을 고려하지 않고 지나치게 자주 투자권유를 하여 매매가 발생하는 경우 이해상충이 발생하게 된다.

특히 특정거래가 빈번한 거래인지 또는 과도한 거래인지 여부는 (a)일반투자자가 부담하는 수수료 총액, (b)일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지 여부, (c)일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부, (d)개별매매거래 시 권유내용의 타당성 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다 (금융투자업규정 제4조-20조 제1항 제5호, 금융투자회사의 표준내부통제기준 제39조 제1항).

67

❖ ‘금융투자회사 직무윤리’의 4가지 의무(원칙)

기본원칙	과당매매 금지 ✓ 이해상충 방지의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회에 대한 의무
금융투자회사 표준윤리준칙	법적 의무 (자본시장법, 지배구조법 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 선의성실원칙			

기본원칙의 법제화

68

52

다음 중 '부당권유행위 금지(금소법 제21조)' 대상의 예외로 적용될 수 없는 것은?

- ① 일반금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
- ② 전문금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
- ③ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 권유를 하는 행위
- ④ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)과 관계없이 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 권유를 하는 행위

69

정답: ①

해설: '요청하지 않은 투자권유의 금지'에서 ②, ③, ④는 예외가 적용되어 권유가 가능 하다.

그러나 ①은 예외가 될 수 없다 (권유불가).

※부당권유행위 금지 중 '요청하지 않은 투자권유 금지(불초청권유 금지)와 재권유 금지 (2025 기본서, 3권, p67~68 참조)

(1) 요청하지 않은 투자권유의 금지(불초청권유 금지, 투자성 상품을 대상):

㉠ 금융소비자로부터 요청이 없음에도 불구하고 자택이나 직장방문 또는 무작위적인 전화 등을 통해 투자를 권유하는 것은, 개인의 평온한 사생활 침해 및 충동구매 및 불필요한 투자를 유발할 수 있으므로, 이를 부당권유행위로 규정하고 금지대상으로 함.

㉡ 단, 금융소비자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 투자권유 전에 권유대상의 금융상품에 대한 미리 안내를 하고 투자권유를 받을 의사를 표시한 경우에는 투자권유 가능.

70

㉔ 그러나 금융소비자 유형별 금융투자상품의 위험도를 감안하여 아래의 상품은 금지대상임.

㉕ 일반금융소비자 대상: 고난도 금융투자상품, 고난도 투자일임계약, 고난도 금전신탁계약, 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품

㉖ 전문금융소비자 대상 : 장외파생상품

(2) 재권유의 금지 투자권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 경우에는 투자권유를 계속 해서는 아니 되며, 다음의 경우에만 예외적으로 허용된다.

㉗ 권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후, 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 권유를 하는 행위

㉘ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후, 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 권유를 하는 행위

[학습안내] 31회, 35회, 38회, 40회 기출

▶ 동 문항은 '요청하지 않는 투자권유의 금지'에 대한 24년 개정사항이 반영된 문항이다).

71

❖ '부당권유행위 금지'의 대상 (금소법 제21조)

제21조(부당권유행위 금지) 금융상품판매업자 등은 계약체결을 권유하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 금융소비자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령이 정하는 행위는 제외한다.

1. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위

2. 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위

3. 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알면서도 금융소비자에게 알리지 않는 행위 (동시에 설명의무 위반에도 해당함에 유의)

4. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위

6. 투자성 상품의 경우, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것으로 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위(요청하지 않은 투자권유 금지: 예외, 방문판매)

나. 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위 (2025, 기본서(3)p62~63, p67~68)



72

‘투자성상품’을 대상으로 함

✓ **부당권유행위 금지 - ‘불초청 권유/재 권유’ 금지**

요청하지 않은 투자권유의 금지	재권유 금지
고객으로부터 투자권유요청을 받지않고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법에 의해 투자권유를 하는 행위→개인의 평온한 사생활 침해와 충동구매 방지차원에서 금지된다.	투자자가 거부의사를 표시함에도 불구하고 투자권유를 지속하는 행위→금지
단, 금융상품을 미리 안내하고 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표명할 경우는 예외가 인정된다. 그러나, 이 경우에도 아래 대상은 금지된다.	단, ‘(1)재권유의 대상이 다른 종류의 금융투자상품인 경우, (2) 동일한 상품을 1개월이 지난 후에 다시 권유하는 경우’는 예외가 인정된다.

▶ ‘요청하지 않은 투자권유’의 금지대상 (예외가 인정되지 않는 금지대상)

(1) 일반금융소비자: 고난도 ‘금융투자상품/투자일임계약/금전신탁계약’, 사모펀드, 장내파생상품, 장외 파생상품

(2) 전문금융소비자: 장외파생상품

73

53

‘위법계약해지권’과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

(순서대로)

금융소비자는 금융소비자보호법 시행령 제38조 제2항에 따라 금융상품의 계약 체결일로부터 () 이내이고 위법계약 사실을 안 날로부터 () 이내인 경우에는 해당 위법 계약에 대한 해지를 요구할 수 있다. 이 경우 금융상품판매업자는 해지를 요구받은 날로부터 () 이내에 금융소비자에게 수락여부를 통지하여야 한다.

① 3년, 6개월, 7일

② 3년, 1년, 10일

③ 5년, 6개월, 7일

④ 5년, 1년, 10일

74

정답: ④

해설: '5년, 1년, 10일' 이다.

※위법계약해지권 주의점

- (1) 동시 충족 요건: '안 날로부터 1년 & 체결일로부터 5년'의 두가지 요건을 동시에 충족해야 한다, 즉 해당 계약이 금융상품판매업자의 위법으로 인해 체결된 것을 안 날이 계약체결일로부터 5년이 지난 경우라면 위법계약에 대한 해지권이 인정되지 않는다.
- (2) 금융소비자의 위법계약 해지 요구가 있는 경우 해당 금융회사는 요구일로부터 10일 이내에 계약해지 요구의 수락여부를 결정하여 금융소비자에게 통지하여야 한다 (이때 금융회사는 정당한 사유 없이는 거절할 수 없고, '정당한 사유'가 있는 경우는 그 사유를 통지해야 함).

[학습안내] 37회(신유형), 40회 기출

75

❖ 위법계약해지권 (금소법 제47조)

'계약체결일로부터 5년 & 위법계약사실을 안 날로부터 1년' 이내 행사가능

금융소비자보호법 제47조 (위법계약의 해지)

- ① 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 법 규정을 위반하여 금융상품 관련 계약을 체결한 경우 5년 이내에 서면 등으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있다.
이 경우 금융상품판매업자등은 해지를 요구받은날로부터 10일 이내에 금융소비자에게 수락여부를 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.
- ② 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 정당한 사유없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 계약이 해지된 경우 금융상품판매업자 등은 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 요구할 수 없다.
- ④ 계약의 해지요구권의 행사요건, 행사범위 및 정당한 사유 등과 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. (참조 기본서(3) p80~81)

76

54

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 회사의 재무건전성이나 경영 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보 또는 고객의
신상정보나 거래내역 정보 등은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 본다.
나. 임직원은 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위해 비밀정보를 이용해서는 아니된다.
다. 특정한 정보가 비밀정보인지 불명확한 경우 그 정보를 이용하기 전에 준법감시인의
사전확인을 받아야 하며, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지 당해 정보는 표준내부
통제기준이 정하는 바에 따라 비밀정보로 분류·관리되어야 한다.
라. 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 제공을 하며, 제공을 한 경우
지체 없이 보고를 해야 한다.

- ① 가, 나
② 다, 라
③ 가, 다
④ 나, 라

④ 틀린 내용은 '나, 라'이다.

나: 업무 목적으로는 사용이 가능하다.

▶ 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우에도 자신
또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.

라: 사후보고가 아니라 사전승인 절차를 거치고 제공되어야 한다.

▶ 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는
사전승인 절차에 따라 이루어져야 한다.

77

❖ 정보보호 의무(6조)

- ① 금융투자회사 표준윤리준칙 제6조(정보보호)의 정의: 회사와 임직원은 회사의 업무 정보와
고객정보를 안전하게 보호하고 관리해야 한다.
- ② 비밀정보의 범위: '회사의 재무건전성이나 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보, 고객 또는
거래상대방의 신상정보나 매매거래내역 등'은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 본다.
- ③ 비밀정보의 관리: 비밀정보에 대한 관계법령 등의 준수가 요구된다(아래 사항).
• 비밀정보는 회사에서 정한 기준에 따라 정당한 권한을 보유하고 있거나 권한을 위임받은 자만이
열람할 수 있음.
• 임직원은 비밀정보 열람권이 없는 자에게 비밀정보를 제공하거나 보안유지가 곤란한 장소에서
이를 공개하여서는 아니 됨.
• 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를
위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
▶ 또한 특정정보가 비밀정보인지 불명확할 경우에는 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는
비밀정보로 분류하고 관리해야 한다.
- ④ 비밀정보의 제공절차: 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는
사전승인절차에 따라 이루어져야 한다.

78

2022.06
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우에도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
- ② 특정한 정보가 비밀정보인지 불명확한 경우 그 정보를 이용하기 전에 준법감시인의 사전확인을 받아야 하며, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지 당해 정보는 표준내부 통제기준이 정하는 바에 따라 비밀정보로 분류·관리되어야 한다.
- ③ 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 제공을 하며, 제공을 한 경우 지체없이 보고하고 그 승인을 얻어야 한다.
- ④ 비밀정보를 제공받은 자는 비밀유지의무를 성실히 준수하여야 하며, 제공받은 목적 이외의 목적으로 사용하거나 타인으로 하여금 사용하도록 해서는 아니된다.

③ 사후보고가 아니라 사전승인절차를 거치고 제공되어야 한다.

79

2022.11
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 모두 연결한 것은?

- 가. 임직원은 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위해 비밀정보를 이용해서는 아니된다.
 나. 특정한 정보가 비밀정보인지 불명확한 경우 그 정보를 이용하기 전에 준법감시인의 사전확인을 받아야 하며, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지 당해 정보는 비밀정보로 보지 않는다.
 다. 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 제공을 하며, 제공을 한 경우 지체없이 보고하고 그 승인을 받는 것을 원칙으로 한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

④ 모두 틀린 내용이다.

- 가: 회사업무수행을 목적으로 하는 경우는 비밀정보 사용이 가능하다.
- 나: 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류·관리되어야 한다.
- 다: 사후보고가 아니라 사전승인절차를 거치고 제공되어야 한다.

80

55

금융투자회사의 내부통제위원회에 대한 설명이다.
옳은 항목의 개수는?

- 가. 금융투자회사는 준법감시인을 위원장으로 하여 위험관리책임자 및 그 밖에 내부통제
관련업무 담당 임원을 위원으로 하는 내부통제위원회를 두어야 한다.
나. 내부통제위원회는 매 분기별 1회 이상 회의를 개최해야 한다.
다. 내부통제기준을 제정하고 운영하는 금융회사는 모두 내부통제위원회를 설치해야 한다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

① 옳은 항목의 개수는 0개이다(모두 틀린 내용),

가: 대표이사를 위원장으로 해야 한다.

※ 금융투자회사는 대표이사를 위원장으로 하여 준법감시인, 위험관리책임자 및 그 밖에 내부통제관련
업무 담당임원을 위원으로 하는 내부통제위원회를 두도록 규정하고 있다(2025 기본서, 3권, p119).

나: 매 반기별 1회 이상 회의를 개최해야 한다.

다: 내부통제기준을 제정하고 운영하는 금융회사는 내부통제위원회를 두어야 하는 것이 원칙이지만
(지배구조법 시행령 제19조), 소규모 금융회사의 경우 예외를 인정한다(동법제6조 3항).

81

❖ 내부통제위원회 ('일정규모'이상의 금융투자회사에 설치의무)



82

✓ 내부통제위원회 설치의 면제 요건

최근사업연도 말 현재 자산총액이 7천억원 미만인 상호저축은행

최근사업연도 말 현재 자산총액이 5조원 미만인 금융투자회사

✓ 단, 운용 중인 집합투자재산과 일임재산, 신탁재산의 합이 20조원 이상인 경우는 제외

최근사업연도 말 현재 자산총액이 5조원 미만인 보험회사

최근사업연도 말 현재 자산총액이 5조원 미만인 여신전문회사

83

❖ (금융투자회사의) '금융소비자보호내부통제' / '내부통제'의 비교

금융소비자보호 표준내부통제기준	역할 등	표준내부통제기준	역할 등
이사회	구축 및 운영의 기본방침	이사회	구축 및 운영의 기준 설정
대표이사	구축 및 운영을 수행·지원	대표이사	구축 및 운영 수행·지원
금융소비자 총괄책임자 (CCO)	대표이사 직속	준법감시인	이사회 및 대표이사의 지휘받음
금융소비자보호 내부통제위원회	대표이사가 의장 매 반기1회 이상	지점장	대표이사or준법감시인에 보고
금융소비자보호 총괄기관	대표이사 직속기관	임직원	상위결재권자/준법감시인에게 보고
		내부통제위원회	대표이사가 의장, 매 반기1회 이상
		준법감시부서	전산요원1인 이상배치 (자산2조원 미만회사의 위험관리 책임자 역할도 가능)

“내부통제”는 회사의 임직원이 업무수행시 법규를 준수하고 조직운영의 효율성 제고 및 재무보고의 신뢰성을 확보하기 위하여 회사 내부에서 수행하는 모든 절차와 과정을 말한다

“내부통제체제”는 효과적인 내부통제 활동을 수행하기 위한 조직구조, 위험평가, 업무분장 및 승인절차, 의사소통·모니터링·정보시스템 등의 종합적 체제를 말한다.

84

❖ 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치

1억원 이하의 과태료 부과대상	3천만원 이하의 과태료 부과대상
(1) 내부통제기준을 마련하지 않은 경우	(1) 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
(2) 준법감시인을 두지 아니한 경우	(2) 준법감시인이 '자산운용에 관한 업무/ 회사의 본질적업무/경영업무 등'을 겸직하는 경우
(3) 사내이사 또는 '업무집행책임자' 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우	
(4) 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우	2천만원 이하의 과태료 부과대상
(5) 금융위의 제재조치를 이행하지 않은 경우	준법감시인의 임면사실을 금융위에 보고하지 않은 경우

(기본서 미개정) 기본서(3) p128 2천만원 이하의 과태료 부과(지배구조법 제43조 제3항)이 제2항으로 이동하여 3천만원 이하의 과태료 부과대상으로 개정됨 (2024.1.2)

"업무집행책임자"란 이사가 아니면서 명예회장·회장·부회장·사장·부사장·행장·부행장·부행장보·전무·상무·이사 등 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 금융회사의 업무를 집행하는 사람을 말한다.

85

**2024.03
기출복원**

금융투자회사의 내부통제위원회에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자회사는 대표이사를 위원장으로 하여 위험관리책임자 및 그 밖에 내부통제 관련 업무 담당 임원을 위원으로 하는 내부통제위원회를 두어야 한다.
- ② 내부통제위원회는 매 분기별 1회 이상 회의를 개최해야 한다.
- ③ 최근 사업연도말 현재 자산총액이 7천억원 미만인 상호저축은행은 내부통제위원회를 두지 않아도 된다.
- ④ 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 5조원 미만인 금융투자회사는 내부통제위원회를 두지 않아도 된다. 단, 운용 중인 집합투자재산·일임재산·신탁재산의 합계액이 20조원 이상인 경우는 내부통제위원회를 설치해야 한다.

② 매 반기 별 1회 이상 개최해야 한다.

86